

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:

LOCADOR: RUBIA ISMAELY BARBOSA MACIEL, brasileira, divorciada, microempresária individual, portadora do RG nº 115430795 expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 078.081.067-80, residente e domiciliada nesta cidade.

LOCATÁRIO²: CECILIA BARBOSA MACIEL, brasileira, casada, aposentada, inscrito no CPF Nº 095.911.504-82, e RG Nº 060725512 DETRAN RJ residente e domiciliado nesta cidade.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Locação Residencial, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamentos descritos no presente com base na Lei Nº 8245/91.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato de locação tem como OBJETO, o imóvel de propriedade do LOCADOR, situado à Estrada dos Caboclos, nº 237 Rua A Lote 11 Ap 101 (Condomínio Nova Jerusalém II) - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ. Cep: 23.040-160

DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 2ª. A presente LOCAÇÃO destina-se restritivamente ao uso do imóvel para residência, estando proibido ao LOCATÁRIO, sublocá-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo autorização expressa do LOCADOR, sob pena de pagamento de multa equivalente a 3 (três) meses de aluguel vigente por ocasião da infração, sem prejuízo das sanções legais e contratuais. As condições de uso relativas à habitabilidade do imóvel, objeto deste contrato de locação, devem ser adequadas e compatíveis com as funções do imóvel.

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

Cláusula 3ª. O imóvel encontra-se conforme descrito no anexo 1 (vistoria) que será enviada por e-mail às partes em 07 dias úteis.

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 4ª. Qualquer benfeitoria que seja destinada ao imóvel objeto deste contrato de locação, deverá de imediato, ser submetida à autorização expressa do LOCADOR. Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao LOCADOR aceitá-la ou não, restando ao LOCATÁRIO em caso do LOCADOR não a aceitar, modificar o imóvel da maneira que lhe foi entregue. Quando feita qualquer benfeitoria, o LOCATÁRIO não poderá em caso algum pleitear indenização a qualquer título, ficando desde logo incorporadas ao imóvel objeto deste contrato de locação, passando à plena propriedade e posse do LOCADOR.

DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 5ª. Finda ou rescindida a presente locação de imóvel, o LOCATÁRIO restituirá o imóvel locado nas mesmas condições as quais o recebeu, quais sejam contidas no auto de vistoria, ficando o LOCATÁRIO obrigado às indenizações pelos estragos que forem constatados, pelo LOCADOR. Parágrafo único: Caso haja necessidade de execução de obras, somente após terminadas é que as chaves poderão ser aceitas pelo LOCADOR, obrigando-se o LOCATÁRIO, neste caso, pelo pagamento dos aluguéis e encargos devidos como se o imóvel ainda estivesse ocupado. Entretanto, fica acertado entre as partes que se a devolução se proceder de forma diversa do aqui pactuado, fica o LOCADOR autorizado a executar as obras e reparos que se fizerem necessário, independentemente da vistoria prévia, cobrando o custo compatível do LOCATÁRIO, mediante simples recibo de execução de tais obras ou reparos, acrescido do aluguel e encargos do período necessário para a realização dos reparos.

DO CONDOMÍNIO

Cláusula 6ª. Fica desde já ciente o LOCATÁRIO, quanto ao pagamento do condomínio do imóvel objeto deste contrato de locação, que restará o LOCATÁRIO obrigado por todas as cláusulas aplicáveis constantes na Convenção ou no Regulamento interno existente, nos limites da Lei 8.245/91. Não cabendo de forma alguma quaisquer pleito ou apelação de ambas as partes. Fica o locatário ciente que a primeira obrigação do condomínio se dará em **05/05/2026**. Os demais pagamentos de condomínio serão feitos mensalmente no **DÉCIMO** dia de cada mês.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E VISTORIAS ESPORÁDICAS

3

Cláusula 7ª. Caso o LOCADOR manifeste vontade de vender o imóvel objeto do presente, deverá propor por escrito ao LOCATÁRIO que se obrigará a emitir a resposta em 30 (trinta) dias, a partir da comunicação inicial.

Cláusula 8ª. O LOCATÁRIO permitirá o LOCADOR, realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, podendo este último averiguar o funcionamento de todas as instalações e acessórios. Se constatando algum vício que possa afetar a estrutura física do imóvel ficará compelido o LOCATÁRIO a realizar o conserto, no prazo de 45 dias. Não ocorrendo o conserto, o LOCADOR ficará facultado a rescindir o contrato, sem prejuízo dos numerários previstos neste.

Cláusula 9ª. O LOCATÁRIO não se manifestando no prazo estipulado, contido no caput da 7ª cláusula, permitirá desde logo o LOCADOR, vistoriar o imóvel com possíveis pretendentes.

DOS ATOS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES

Cláusula 10ª. As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem por escrito, através de qualquer meio admitido em Direito.

Cláusula 11ª. Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer no imóvel por culpa ou dolo do LOCATÁRIO, ele ficará obrigado a pagar, além da multa prevista na Cláusula 17ª, todas as despesas por danos causados ao imóvel, devendo restituí-lo no estado que lhe foi entregue conforme auto de vistoria objeto deste contrato de locação de imóvel.

DO VALOR DO ALUGUEL, REAJUSTE, DAS DESPESAS TRIBUTOS

Cláusula 12ª. Como aluguel mensal, o LOCATÁRIO se obrigará a pagar o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), devendo fazê-lo até o **DÉCIMO** dia de cada mês, sob pena de multa, correções e despesas previstas nas Cláusulas 17ª e 18ª. Fica estabelecido neste, que a data do primeiro vencimento do aluguel será excepcionalmente efetuada em **05/05/2026**.

Cláusula 13ª. Os pagamentos das taxas condominiais e dos alugueres, serão feitos através de transferência bancária na conta informada pela **LOCADORA**, caso ocorra atraso no pagamento a **LOCADORA** está autorizada a cobrar multas e juros em decorrência deste fato.

Cláusula 14^a. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do IGP-M, em caso de falta deste será aplicado o IPCA terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, no mês de aniversário da locação.

Cláusula 15^a. Faculta o LOCADOR cobrar do LOCATÁRIO, os aluguéis, tributos e despesas vencidos, oriundos deste contrato, utilizando-se de todos os meios legais admitidos. Parágrafo único: O cheque utilizado em pagamento, se não compensado até o quinto dia útil contados a partir do vencimento do aluguel, ocasionará multa e juros de mora locatícia, facultando o LOCADOR a aplicação do disposto na Cláusula 17^a.

Cláusula 16^a. Correrão por conta do LOCATÁRIO as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel, tais como água e esgoto, energia elétrica, de manutenção e conservação e demais encargos relacionados ao uso do mesmo, conforme previstos na Lei n° 8.245/91, inclusive condomínio, taxa de incêndio e IPTU.

DA MULTA E DO ATRASO NO PAGAMENTO

Cláusula 17^a. O LOCATÁRIO, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data estipulada na Cláusula 12^a, fica obrigado a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel estipulado neste contrato, sem prejuízo de atualização monetária fixada através de índice utilizado pelo Governo para aferição da inflação diária e/ou mensal do período, bem como juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, além do pagamento de honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), sobre o valor total a ser pago, sendo este somente em caso de demanda judicial, mantidas as demais sanções monetárias. Qualquer tolerância no recebimento dos aluguéis em atraso não implicará em novação, permanecendo exigíveis as sanções contratuais, independentemente de revigoração.

Cláusula 18^a. Além das consequências supramencionadas, **a mora das obrigações poderão resultar na inscrição do CPF do DEVEDOR aos órgãos de Proteção ao Crédito.**

Cláusula 19^a. Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora o LOCATÁRIO, ficando responsabilizados por todos os

pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária. Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos.

DA TOLERÂNCIA

Cláusula 20^a. O LOCATÁRIO terá um prazo para efetuar o pagamento do aluguel, devendo fazê-lo até o seu vencimento de cada mês caso não seja dia útil, ficará obrigado desde já a efetuar no primeiro dia útil subsequente ao vencido.

DA MULTA POR INFRAÇÃO

Cláusula 21^a. A transgressão de quaisquer das cláusulas do presente contrato, cujas penalidades não estejam consignadas especificamente, sujeitará o LOCATÁRIO, além do despejo, ao pagamento da multa correspondente a 3 (três) meses de aluguel vigente à época da infração, calculada a partir do mês da ocorrência da infração, sem prejuízo das obrigações vencidas e/ou por vencer, e de plena quitação por perdas e danos que forem apuradas em execução. A multa constante nesta cláusula será considerada para todos os efeitos de direito, como líquida e certa, exigida e cobrada do LOCATÁRIO não exonerando da entrega do imóvel nas condições estabelecidas neste contrato.

DA RESCISÃO ANTECIPADA

Cláusula 22^a. Em caso de rescisão antecipada pelo **LOCATÁRIO**, antes do término do prazo estipulado neste contrato, fica acertado a existência de multa, convencional e irredutível de (01) mês do valor do aluguel em vigor na época da infração, sem prejuízo das outras penalidades previstas.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 23^a. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte do LOCADOR, quando: a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa do LOCATÁRIO; bem como quaisquer outras hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilite sua posse; b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado; c) Infração de quaisquer cláusulas e

condições do presente contrato; d) Uso ou destinação do imóvel diversos dos previstos neste contrato; e) Se o LOCATÁRIO, sem anuência do LOCADOR, ceder, transferir, sublocar total ou parcialmente a terceiros o imóvel objeto deste contrato de locação.

Cláusula 24^a. Caso o imóvel seja utilizado de forma diversa da locação residencial, restará facultado ao LOCADOR, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus por parte deste último. Sem prejuízo da obrigação do LOCATÁRIO de efetuar o pagamento das multas e despesas previstas. Salvo autorização expressa do LOCADOR.

DO PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula 25^a. O prazo de locação deste contrato é de 12 (meses), a iniciar-se no dia 05 de Maio de 2026 e findar-se no dia 05 de Maio de 2026, data a qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições previstas na Cláusula 5^a, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 26^a. Ultrapassando o contrato, a data prevista, ou seja, tornando-se contrato por tempo indeterminado, poderá o LOCADOR, rescindi-lo a qualquer tempo, desde que ocorra notificação por escrito ao LOCATÁRIO, que ficará compelido a sair do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação. Ocorrendo prorrogação, o LOCATÁRIO e o LOCADOR ficarão obrigados por todo o teor deste contrato.

GARANTIA LOCATÍCIA

Cláusula 27^a. Não aplicável.

DAS CITAÇÕES

Cláusula 28^a. O LOCATÁRIO obriga-se a fazer chegar ao LOCADOR, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer intimações e documentos enviados pelo correio ao LOCADOR relativos ao imóvel e recebidos no endereço do imóvel objeto deste contrato de locação.

DA VISTORIA



Cláusula 29^a. A fim de verificar o exato cumprimento de obrigações assumidas no presente contrato, fica desde já o LOCADOR autorizado a vistoriar o imóvel através de representante seu a qualquer tempo no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente contrato de locação, com dia e hora combinados, podendo este último averiguar o funcionamento de todas as instalações e acessórios. Caso constatando algum vício que o LOCATÁRIO der causa e possa afetar a estrutura física do imóvel, ficará compelido o LOCATÁRIO a realizar o conserto, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Não ocorrendo o conserto, o LOCADOR ficará facultado a RESCINDIR O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, sem prejuízo dos numerários previstos neste contrato.

Parágrafo único: O LOCATÁRIO não se manifestando no prazo estipulado, contido no caput desta cláusula, permitirá desde logo ao LOCADOR, vistoriar o imóvel com possíveis pretendentes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 30^a. Os herdeiros, sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

DO FORO

Cláusula 31^a. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura dele, as quais elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, onde se situa o imóvel, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento dele.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 2 duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2026.

LOCADOR: RUBIA ISMAELY BARBOSA MACIEL CPF: 078.081.067-80

LOCATÁRIO¹: CECILIA BARBOSA MACIEL CPF: 095.911.504-82

TESTEMUNHA¹ : _____

TESTEMUNHA² : _____